31 de diciembre: **La fecha que divide vidas**

Mientras España pone en funcionamiento su mayor regularización en dos décadas, miles de migrantes que llegaron con días de diferencia quedan condenados a dos años más en situación irregular.



Migrantes haciendo fila en el pabellón 2 del recinto Montjuïc, DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS



POR ANTHONY JOEL TUMBACO VILLAVICENCIO

Mientras España pone en funcionamiento su mayor regularización en dos décadas, miles de migrantes que llegaron con días de diferencia quedan condenados a dos años más en situación irregular.

El 27 de enero de 2026. El país se levantaba con una noticia que resonaba en los medios de comunicación, pero que se sentía con mucha más fuerza en los barrios y calles donde el anonimato manda. El Gobierno de España, con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), Elma Saiz Delgado a la cabeza, anunciaba una regularización extraordinaria. Para miles de personas que sostienen la economía desde las sombras, no era una noticia más: era la oportunidad de salir al fin de la clandestinidad.

No era la primera vez. En 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, España ya vivió un proceso similar que regularizó y dio empleo a cerca de 700.000 personas en situación desigual. Veinte años después, la historia se repite. Pero con una diferencia crucial: una fecha que lo divide todo.

Según los datos del Ministerio de Inclusión y los cruces del INE, se estima que en España viven entre 500.000 y 600.000 personas en situación administrativa irregular. Una cifra que el Estado reconoce pero que no puede determinar.

A pesar de que el proceso lleva semanas en marcha —las solicitudes se abrieron el 16 de abril y cierran el 30 de junio— el Ministerio no ha publicado datos parciales sobre cuántas han sido presentadas, admitidas a trámite o denegadas. La opacidad forma parte del procedimiento mientras este sigue vivo. Lo que sí revelan los datos del Gobierno es el peso estructural de esta población: el MISSM revela que España cerró con más de 3,1 millones de personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, un máximo histórico que representa el 14,1% del total de cotizantes. Ese mismo año, el 77% de las nuevas altas en el trabajo autónomo corresponden a individuos de origen extranjero. Son los mismos sectores —hostelería, construcción, logística, cuidados— donde trabajan, sin contrato y sin papeles, quienes ahora intentan regularizarse.

El anuncio, sin embargo, no llegó solo. A ello se suma que llegaron una serie de requerimientos que los migrantes debían cumplir: haber llegado antes del 31 de diciembre y acreditar documentación básica como antecedentes penales, certificados administrativos y pruebas de permanencia en el país. El primero de ellos sería el más determinante.

De repente, una fecha se convirtió en el elemento clave para cientos de miles de extranjeros. Para unos era todo; para otros, una pesadilla que fracturó una misma realidad. Quienes tenían el sello de entrada antes del 31 de diciembre podían acceder a un trabajo digno y una situación laboral formal. Los que llegaron después tendrían que permanecer, al menos, dos años más en un estado de desprotección legal.

Quien supera esa barrera ha dejado de ser turista para pasar a estar en situación irregular, lo que implica que ya ha decidido quedarse. Bajo esa idea, la regularización de 2026 no busca atraer nuevos migrantes sino ayudar a quienes ya han echado raíces desde el anonimato.

El impacto de esta vía extraordinaria no se queda solo en las calles. También llega a los despachos de abogados de extranjería, a las consultas de psicólogos que tratan la llamada "ansiedad de papel", a las ONGs habilitadas y a los Servicios Sociales, saturados con miles de solicitudes para obtener un documento que entró a última hora: el certificado de vulnerabilidad.

Pese a ello, esa lógica tiene un coste humano evidente. La necesidad del Estado de fijar una fecha exacta convierte una diferencia mínima de días en una separación radical.

Por eso la normalización no es solo una cuestión administrativa. Detrás de esta frontera entre quienes entran y los que deciden quedarse se encuentran historias propias atravesadas por decisiones tomadas en contextos de urgencia, desgaste o necesidad.

Para entender el porqué de esta situación hay que mirar la lógica jurídica que la sustenta. Según Alejandro Hernández, abogado especialista en extranjería, la fecha de corte no responde a un capricho del Estado sino a la distinción entre quienes vienen de turismo y aquellos que deciden establecerse en España de forma permanente. "Obviamente no van a poner un plazo menor a tres meses", explica. La razón es técnica: el tiempo legal de estancia para turistas es de 90 días.

El abogado considera que la norma podría haber sido más flexible, permitiendo acceder al trámite a quienes acrediten cinco meses de permanencia en el momento de presentar la solicitud. Reconoce, sin embargo, que el sistema de extranjería funciona bajo criterios estrictos. "Da igual que falte un día. Si presentas antes de cumplir el plazo exacto, te lo deniegan", afirma. "Siempre tiene que existir una fecha límite", añade.

De lo contrario, esta puesta en regla perdería sentido jurídico. Ahí aparece uno de los grandes debates migratorios: la distancia entre lo que pide el Estado y la realidad de quienes migran. El Estado necesita fechas exactas y pruebas contundentes. El extranjero, en cambio, llega cuando puede y se queda porque tiene miedo o quiere un futuro mejor. Cuando intenta normalizar su situación descubre que los papeles no le cuadran: llegó unos días tarde, perdió documentos o no puede demostrar cada momento de su permanencia porque nadie guarda su vida mientras intenta sobrevivir.

Esa presión ha empujado a muchos a intentar sortear la fecha de corte como pueden. Según el programa de Cuatro *En boca de todos*, algunos compran un empadronamiento falso por 250 euros. Otros tienen una situación más incierta: estaban empadronados pero llevan meses fuera del país y quieren usar ese papel como prueba de continuidad.

Hernández advierte que falsear documentos puede tener consecuencias graves. "La persona podría enfrentarse incluso a responsabilidades penales", recalca, además de acumular antecedentes que compliquen cualquier trámite futuro.

Pero más allá de los avisos legales, lo que se abre es un camino impreciso donde no siempre hay fraude: solo fechas y decisiones tomadas demasiado tarde.

> **"Una persona que llegó el 31 de diciembre podrá acceder a un estatus legal en cuestión de meses. Otra que llegó el 1 de enero probablemente tendrá que esperar dos años"**
>
> **ALEJANDRO HERNÁNDEZ — Abogado especialista en extranjería**

Tal es el caso de Sofía —nombre ficticio para proteger su identidad—. Regresó a Colombia en junio de 2025 porque tras un año en España no podía más: extrañaba a sus hijos y estaba agotada emocionalmente. No contó con que meses después el Gobierno aprobaría una regularización extraordinaria. "Sentí que mi vida se vino abajo. Pensaba: si hubiera esperado un poco más, quizá ahora tendría una oportunidad", cuenta.

Empezó a contactar abogados para ver qué podía hacer. El primero le dijo que nada, que al haber regresado a su país no le era posible entrar en la medida. Otros le dijeron que por la vía del asilo podría lograr algo, aunque también le advirtieron de que tenía posibilidad de ser rechazada.

Decidió volver a España por motivos personales, con la esperanza de legalizar su condición. Una abogada le explicó que tenía elementos a su favor: había iniciado una diligencia para pedir asilo y seguía empadronada en su domicilio original. Pero no era capaz de acreditar los cinco meses de permanencia continuada que exige la norma. Ha intentado reunir pruebas en un contexto donde las asociaciones advierten del aumento de documentación manipulada. "La abogada le explicó que podía tener consecuencias, pero quiero intentarlo. Solo quiero una oportunidad de trabajar tranquila", afirma.

El caso de Sofía refleja cómo una decisión personal puede quedar atrapada por una normativa que no contempla trayectorias migratorias de ida y vuelta. Pero su historia no es la única. Hay quienes ni siquiera tuvieron la opción de intentarlo: llegaron después del 31 de diciembre y la puerta estaba cerrada desde el primer día.

LOS QUE LLEGARON TARDE

Una de esas historias es la de Ana, mexicana de 40 años quien aterrizó en España el 2 de enero, ella se enteró de la regularización masiva por un grupo de WhatsApp de mexicanos que residen en España. Alguien compartió un enlace de la noticia con un mensaje debajo el cual decía: "Los que llegamos después del 31 no podemos".

"Al principio al abrir el enlace sentí una emoción, pero al leerlo completo me entró una tristeza enorme, lo leí 3 veces, pensé que me había equivocado", recuerda Ana del momento en el que leyó la noticia. Ese día estaba en su habitación, reside en Parla y comparte piso con otros migrantes: un dominicano y una peruana.

Desde entonces su hábito diario se ha dividido entre el trabajo y su pequeña habitación. Trabaja repartiendo paquetes por la zona sur de Madrid. "A las 9 de la mañana tengo que estar en la nave donde están los paquetes, mi rutina empieza cuando ya estamos en reparto y acaba cuando entregamos el último paquete", relata Ana. El trabajo es irregular, sin contrato y una larga jornada, aunque es la única forma que tiene de mantenerse.

Aún así, el miedo es constante. Cuenta que cuando ve un coche de policía pasar su cuerpo se llena de escalofríos. "El corazón se me va. Sigo trabajando pero ya me siento incómoda", narra.



Ana en la habitación que comparte en Parla, Anthony Tumbaco

> *Ana accedió a ser fotografiada y a contar su historia, pero prefirió no facilitar sus datos personales por miedo a que quedara constancia escrita de su situación irregular.*



Ibrahim en su día libre. Trabaja como peón en una obra, Anthony Tumbaco

> *Ibrahim accedió a ser fotografiado y a contar su historia, pero prefirió no facilitar sus datos personales por miedo a que quedara constancia escrita de su situación irregular.*

Fue un compañero quien le hizo a Ibrahim la famosa pregunta: "¿Tú cuándo llegaste?" Al responderle fue como si un balde de agua fría le cayera, pues ya era demasiado tarde. "Sentí que me había caído desde muy arriba. Tengo cincuenta años. No vine aquí de aventura. Vine porque en Marruecos ya no podía sostener a mi familia con lo que ganaba". Un primo suyo le dijo que había trabajo en la construcción y sin pensarlo mucho se vino a España a trabajar.

Cuando lo supo fue a una ONG. Pensó que quizás había alguna excepción, algo. La persona que le atendió fue amable, le escuchó, pero le dijo que no había nada que hacer. Que la fecha era la fecha y que solo quedaba esperar dos años para el arraigo. "Salí a la calle y no sabía muy bien para dónde caminar", recuerda.

En la Cañada Real y desde otra realidad distinta pero con esta misma frontera invisible está Kelvin, hondureño que llegó a España el 15 de enero. En su caso el desgaste también es físico, no solo se basa en no tener papeles, sino en el ritmo mismo del trabajo. Trabaja doce horas en Vallecas, en un restaurante de cocina ecuatoriana desde hace un tiempo. "Un día malo puedo sacar unos sesenta platos, en un buen día hasta trescientos", detalla.

Fue una compañera de trabajo quien le habló de la ordenación administrativa y le explicó lo de la fecha límite del 31 de diciembre y lo que significaba haber llegado después. Kelvin recuerda el momento con precisión. "Aquel día con mis compañeros hablamos de ese tema todo el día, todos somos migrantes sin papeles, aunque algunos sí llevan más tiempo. Me sentí triste. Me dolió enterarme de la noticia de que yo no podía entrar".

Aquel día siguió trabajando. "En una cocina y con tanta gente no puedes pararte, tienes que estar en constante movimiento", dice. Desde entonces, intenta mantenerse ocupado para no pensar demasiado en ello. No porque quiera, sino porque el sistema no se lo permite.

Su madre es una persona mayor, necesita de su ayuda. Hablan cada noche y él le envía dinero cada mes. Pero lo que más le pesa no es la distancia, sino el hecho de que si no sigue trabajando no gana dinero, y por ende, no puede ayudar a su familiar.



Kelvin trabaja jornadas de hasta doce horas en un restaurante en Vallecas, Anthony Tumbaco

Estas son tres historias distintas, atravesadas por una misma barrera invisible: haber llegado demasiado tarde y no poder entrar en el procedimiento.

Lo que aparece detrás de estos relatos no es simplemente una decisión administrativa. Es, según Carmen Expósito, psicóloga especializada en salud mental, una forma de estrés constante que afecta a estas personas y que influye directamente en la forma en que se relacionan con su entorno. La especialista señala que en psicología existen conceptos como "la amenaza sostenida", la cual no es un susto puntual. Es peor: la persona no descansa y no duerme bien, estando siempre en alerta.

"Dos años así no son de esperar. Son dos años en los que cada vez que ven un coche de policía, el corazón se dispara. No puedes planificar nada, ni el mes que viene, ni la semana que viene. Y esa incapacidad de proyectarse hacia el futuro es, clínicamente, uno de los factores más destructivos para la salud mental que conocemos", subraya Carmen.

La psicóloga describe también las señales físicas que anticipan un deterioro más profundo: dejar de cuidarse, levantarse sin encontrar motivos para hacer nada, dolores sin causa médica, insomnio crónico.

> **"La depresión en contexto migratorio tiene una característica muy cruel: frecuentemente la persona no la reconoce como tal. La interpreta como debilidad, como ingratitud, como que no tiene derecho a estar mal si al menos está viva"**
>
> **CARMEN EXPÓSITO — Psicóloga especialista en salud mental**

Para la terapeuta, existe también una gran responsabilidad institucional. "Una política migratoria no es solo un texto legal. Es una decisión sobre la salud mental de miles de personas. Cuando diseñas un proceso de regularización con una fecha de corte, estás creando, inevitablemente, dos grupos: los que pasan y los que se quedan atrás. Y los que se quedan atrás no desaparecen. Siguen estando ahí, con todo lo que eso genera". Concluye la doctora.

Asemejando estos casos, se encuentran también aquellos que sí lograron entrar en la legalización y que, sin embargo, sus historias no son tan distintas. La mayoría comparte los mismos trabajos informales, las mismas dificultades para encontrar vivienda o empadronarse y el mismo miedo a vivir sin papeles y ser devueltos a su país de origen. La gran diferencia es el día en que llegaron.

LOS QUE SÍ PUDIERON



Jazmín recibe asesoría en una asociación en Leganés para regularizar a su hija, Anthony Tumbaco

Jazmín, peruana y madre de dos hijas, llegó un año y medio antes de la fecha establecida por el Gobierno. Durante meses vivió con la duda de no saber si podría quedarse en España. Su esposo trabajó "en negro" mientras que ella cuidaba de la bebé que nació en Madrid en casa.

Para ella, la regularización representa "un alivio" y la posibilidad de construir una vida más estable para sus hijas. Reconoce que sufrió al principio para obtener la documentación. El pasaporte de su hija de 9 años se encontraba caducado y el nerviosismo se apoderó de ella: "Lamentablemente en el consulado peruano hay un caos enorme, es imposible sacar una cita para pasaporte. Ya de por sí antes lo era, ahora en la actualidad es peor aún, no hay citas y gracias a Dios las autoridades dieron la opción de que el pasaporte pueda estar vencido".

Julio es colombiano, llevaba casi dos años esperando para poder iniciar su arraigo cuando se anunció la medida para tener en regla su situación. Trabajó durante meses largas jornadas en construcción, sin contrato y viviendo en habitaciones compartidas. "Regularizarse es tener una oportunidad", comenta. Aunque él sí puede acceder, lamenta que muchos compañeros de trabajo no puedan entrar.

Afirma también que tiene contactos en empresas que le darían trabajo una vez se

Jazmín accedió a contar su historia y a ser fotografiada, pero prefirió no facilitar sus datos personales por miedo a que quedara constancia escrita de su situación mientras el proceso de regularización seguía en trámite.

regularice: "amo a España, me ha abierto las puertas, aunque no volvería a emigrar, ha sido una experiencia dura".

Johanna, otra de las migrantes que logró entrar, comenta que lo más difícil ha sido conseguir el certificado de vulnerabilidad. Pasó semanas escribiendo correos y acudiendo a ONGs donde decían que lo daban sin cita previa según veía en TikTok. "Tener documentos es dejar de ser tan vulnerable", sintetiza.

Los servicios sociales acumulan un sinfín de solicitudes y la lista de espera es interminable, los consulados están saturados con los antecedentes penales y muchas oficinas de Correos habilitadas para el trámite están desbordadas y cortas de personal. "Todo está colapsado", repite varias veces durante la entrevista.



Johanna espera su turno para obtener su certificado de vulnerabilidad, Anthony Tumbaco

Johanna accedió a ser fotografiada y a compartir su experiencia, pero prefirió no dejar constancia escrita de sus datos personales dado el momento de incertidumbre que atravesaba su proceso.

QUIENES ACOMPAÑAN EN EL PROCESO



Mariela Rangelova durante una jornada de asesoría migratoria, Anthony Tumbaco

Del otro lado del escritorio, se encuentran quienes trabajan cada día con personas migrantes, las cuales les ayudan en lo que necesitan y observan todo con preocupación. Mariela Rangelova, técnica de intervención social y coordinadora de proyectos en la Asociación Atención Social de Leganés, trabaja acompañando a personas sin papeles y que resume esta implementación en una sola palabra: "engaño".

Para ella, el problema no es únicamente que exista esto, sino la forma en la que se ha planteado. Explica que muchas personas creen que por el hecho de obtener el NIE en el futuro es que ya su situación esté arreglada, cuando la realidad es que esto acaba de empezar. "La gente piensa que ya con esto se arregla todo, pero luego viene la renovación, conseguir contrato, mantener los requisitos... y ahí mucha gente puede volver a quedarse fuera".

Según explica, la consecuencia directa es que aumenta la tensión entre quienes buscan ayuda como entre quienes deben gestionar los expedientes. Incluso así, continúa auxiliando día a día a los cientos de individuos que acuden a solicitarle ayuda. Ella misma revisa sus expedientes y les habla con honestidad.

Por eso recomienda hablar con la verdad a las personas que no cumplen los requisitos, en especial a aquellas que por haber llegado después del 31 de diciembre no entran y tendrán que esperar dos años para poder obtener la residencia.

> **"Lo peor que puedes hacer es dar falsas esperanzas"**
>
> **MARIELA RANGELOVA — Técnica de intervención social y coordinadora de proyectos en Leganés**

Una visión diferente tiene Carlos Lafuente, estudiante de Máster en la Universidad Carlos III de Madrid y voluntario en esta misma asociación. Él asegura que durante su tiempo como voluntario ha observado casos de migrantes que le han marcado. Considera que el trámite es una oportunidad única para los extranjeros que viven en el país. Aunque reconoce fallos importantes en el sistema. "A veces se despersonaliza todo. El funcionario acaba viendo expedientes y no circunstancias personales".

Mariela advierte también del colapso que ha provocado el proceso en asociaciones y oficinas. Desde la dirección de la asociación Obatalá en Coslada, Agustín defiende esta normalización. "Para nosotros es un gusto enorme poder ayudar a estas personas". Su asociación se ha volcado para entregar el certificado de vulnerabilidad y poder orientar a quienes intentan regularizar su situación. "Lo importante es que las personas puedan salir de la inestabilidad y puedan empezar a tener derechos", señala.



Carlos Lafuente, estudiante y voluntario en asesorías para personas migrantes, Anthony Tumbaco

El recorrido de Mariela, Carlos y Agustín no es una excepción. Ellos no encontraron un sistema roto. Encontraron un sistema que funciona de esa manera desde hace tiempo: desbordado, lento, dependiente de papeles difíciles de conseguir y de asociaciones que ayudan en lo que pueden. La regularización es un hecho. Pero entre el papel y los requisitos que se piden y la página que se colapsa hay una distancia que se mide en meses de larga espera, en citas pospuestas y noches sin dormir.

Para quienes residen legalmente en España este fenómeno no es ajeno. Está en la obra del barrio, en el restaurante de la esquina, en el paquete que llega a casa. Estas personas ya forman parte del tejido social y económico del país, aunque muchas veces lo hagan desde la invisibilidad y precariedad.

Un período —31 de diciembre— se convierte en el punto de quiebre entre dos realidades iguales pero en una distinta situación: las que empezarán a tener una vida reconocida y las que tendrán que esperar un tiempo más.

Por un lado, Ibrahim y Kelvin, que no entrarán, terminaron su jornada como cualquier día. Recogieron sus objetos personales, se subieron al transporte y llamaron a sus familias. Lo que construyeron ese día seguirá mucho tiempo. Sus nombres no aparecerán en ningún contrato.

Por el otro, Julio y Jazmín tendrán en unos meses la oportunidad de ser reconocidos y de que su esfuerzo al fin tenga un papel que los respalde. Para quien reside de forma legal en España este fenómeno no es ajeno. Esta iniciativa ha abierto un debate que atraviesa barrios, trabajos e instituciones.

Para algunos representa una oportunidad necesaria; para otros, una medida insuficiente o difícil de gestionar.

Lo que muestran estas historias es que, detrás de cada requisito y cada fecha límite, existen vidas atravesadas por la incertidumbre, el miedo y la espera. Porque, más allá de la documentación, lo que está en juego es la posibilidad de construir una vida estable en un país donde miles de personas ya forman parte del día a día, aunque muchas veces permanezcan desapercibidas.

El 31 de diciembre no es solo una fecha que divide vidas extranjeras, sino también el espejo en el que España se mira.

Sobre este reportaje

Trabajo fin de curso: Grado en Periodismo
Universidad Carlos III de Madrid · 2025–2026
Tutor: Roberto Ruiz Ballesteros